

平度市“3.25”新潍高速公路一般道路交通事故责任调查报告

来源：平度政务网　　日期：2020-12-29

2020年3月25日21时左右，平度市S21新潍高速公路上行线22公里发生一起重型货车撞击高速公路护栏等设施后驶入护坡外沟内仰翻亡，1人受伤的一般道路交通事故，直接经济损失70余万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令《山东省实施道路交通安全责任制规定》（省政府令第315号）等有关法律法规及规章的规定，平度市政府成立了由市应急管理局、市公安交警大队、市交通运输局、市总工会，以及邀请青岛市公安局交通警察支队潍莱高速公路大队、邯郸市肥乡区应急管理局、山东高速集团分公司等单位有关人员组成的平度市“3.25”新潍高速公路一般道路交通事故调查组，并邀请市纪委监委派员参加。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依据、实事求是、注重实效”的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘验、技术检测综合分析等方式，查明了事故发生的经过及事故原因，人员伤亡及直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了处理建议和事施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆和驾驶人情况

1、聂XX，已死亡，冀D5J381/冀DY3T8挂号重型半挂车驾驶人，男，1970年12月1日出生，住址:河北省邯郸市肥乡县肥乡镇西街25
A2, 驾驶证核发地:河北省邯郸市，初次领证日期1996年12月15日，有效期至2026年12月15日，从业资格类别：道路货物运输驾驶员，初
年10月22日，有效期至2020年10月21日。经核查，该驾驶人三年内有68起交通违法行为均已处理缴纳罚款，无其他交通事故记录。

2、冀D5J381/冀DY3T8挂号重型半挂车，购车出资人聂XX，登记所有人:邯郸市驰威运输有限公司，地址:河北省邯郸市肥乡区毛演
西，使用性质:货运，注册登记日期: 2020年3月18日，核载40000Kg，实载30280 Kg，检验情况:检验有效期至2021年3月，保险情况:
份有限公司投保交强险和商业险，有效期至2021年3月9日，运输证号：邯130428055322，经营范围：普通货运。经核查，该车辆三年
行为，无其他交通事故记录。

（二）驾驶人、车辆及其他检验鉴定情况

1、2020年3月30日，平度市公安局《法医学尸体检验鉴定书》（平）公（交）鉴（尸）字〔2020〕028号鉴定意见：死者聂XX符合
力挤压胸部致窒息死亡。

2、2020年3月31日，青岛市公安局《乙醇检验报告》（青）公（刑）鉴（理）字〔2020〕50683号检验意见：在送检的聂XX的血样
成分。

3、2020年4月13日，山东交通学院司法鉴定中心出具了司法鉴定意见书[2020]交鉴字第1903号，车辆检验结果如下：

（1）冀D5J381/冀DY3T8挂陕汽牌重型仓栅式半挂车制动装置、各机件连接正常;该车前部灯具因本次事故损坏，后部灯光信号装置
常;该车转向装置部分机件因本次事故损坏。

（2）未发现冀D5J381/冀DY3T8挂陕汽牌重型仓栅式半挂车有与其它车辆接触碰撞痕迹。

（3）本次事故的形成过程:半挂车由北向南行驶至事发地点处时，半挂车前部、左侧前部与现场道路东侧隔离护栏接触碰撞，随后半
场路面，坠入现场道路东侧边沟内向左侧翻，最终呈仰翻姿态停于最终位置处。

（4）根据现有证据材料，无法计算冀D5J381/冀DY3T8挂陕汽牌重型仓栅式半挂车事故时的行驶速度。

（三）车辆行驶路线及目的

2020年3月25日，冀D5J381/冀DY3T8挂号重型半挂车载瓷砖土（载重量未超出核载范围），从威海市双岛林场出发，目的地河南安

（四）事故道路、天气情况

事故现场位于新潍高速公路上行线22公里处，道路呈南北走向，单向两排机动车道加一排应急车道，沥青干燥路面完好，该路段限速
时，路中央有中心护栏，交通标志、设施等齐全有效，无影响视线或行驶的障碍物。事故发生时天气情况为晴天。

（五）事故所属单位基本情况

邯郸市驰威运输有限公司：统一社会信用代码91130407MA0DYPA652，注册资本：200万元整，类型：有限责任公司（自然人投资
日期：2019年08月13日，注册地位于河北省邯郸市肥乡区毛演堡乡后屯村路西，法定代表人：宋XX，经营范围：普货运输、大件运输（
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。《道路运输经营许可证》证号：冀交运管许可邯字130428002456号，经营范围：普通货
2023年9月2日，发证机关：邯郸市肥乡区行政审批管理局。该公司建立了安全生产责任制，明确了各岗位的责任人员、责任范围等内容
安全生产管理制度和岗位安全生产操作规程，定期召开安全会议、开展安全生产教育培训；使用符合条件的GPS定位系统监控平台，如实
和驾驶员运行过程监控情况。该公司任命宋XX为公司总经理，安全生产第一责任人，对公司安全生产工作负全面责任；任命张XX为公司
工作副经理，对公司安全生产负直接领导责任，对安全生产工作负组织实施和综合管理及监督责任；任命武XX为公司安全员，冀D5J381
陕汽牌重型仓栅式半挂车已纳入GPS定位系统监管。

（六）相关协议情况

甲方邯郸市驰威运输有限公司与乙方聂XX（聂XX之女，代聂XX）签订了服务协议，约定合同期：2020年3月18日至2022年3月17日
甲方同意将乙方的冀D5J381/冀DY3T8车登记在甲方名下，甲方在本协议约定的合同期内为乙方提供免费服务，为乙方代收、代缴车辆运

规费，协助乙方办理车辆年检、营运证年审、二级维护、上站检测及乙方车辆的补证手续，协助乙方办理车辆保险相关事宜，甲方认可的目。乙方独立支配车辆运行，独自享有运营利润，独自雇佣司机，甲方不得干涉，协议签订日期2020年3月25日。

（七）相关部门履职情况

邯郸市肥乡区交通运输局运输管理站。负责对辖区内的道路货物运输、道路危险货物运输、机动车维修、汽车综合性检查、机动车驾路运输从业人员的管理。2020年，该单位与辖区内150家运输企业签订了《安全生产责任书》；每月召开站内安全生产例会，每季度召开会，传达上级文件精神、进行安全培训、政策讲解；通过微信公众号、广播、发放宣传单等形式，开展安全生产法律法规的宣传；对邯郸限公司进行了督导检查3次。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

2020年3月25日21时5分许，聂XX驾驶冀D5J381/冀DY3T8挂号重型半挂车载李XX沿新潍高速公路由北向南行驶至上行线22KM处，高速公路护栏等设施后驶入护坡外沟内仰翻，致聂XX当场死亡，乘车人李XX受伤，车辆及路政设施等受损。

事故发生后，由过路驾驶员于2020年3月25日21时10分报警，21时40分潍莱高速公路大队民警到达事故现场后做好

安全防护处置现场，23时18分现场恢复。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该事故造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失70余万元。

四、事故发生的原因和性质

（一）事故原因

聂XX驾驶冀D5J381/冀DY3T8挂号重型半挂车在高速公路上未确保行车安全（《道路交通事故认定书》370297120200000003号）是生的原因。

（二）事故性质

经调查认定，该事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

聂XX，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶员应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操驶、文明驾驶。”的规定。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条和《道路交通事故处理程序规定》第六十条的规定担本次事故全部责任。

六、事故防范和整改措施

（一）邯郸市驰威运输有限公司应当完善挂靠车辆管理流程，强化交通安全宣传和从业人员教育培训，提高驾驶员高速公路安全行车的安全、文明驾车，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，进一步提升增强事故预防和应急处理能力，知悉自身在安全生产方面的责任从业人员严格遵守和执行，及时消除各类事故隐患，确保各岗位安全责任落实到位。

（二）事故车辆属地交通运输部门要加强交通安全宣传教育，指导督促运输企业深刻吸取本起事故的教训，强化安全生产的法制观念，业安全生产主体责任，加强对货运车辆管控，继续加大监管力度，发现运输企业存在违法行为，坚决予以依法查处。

（三）事故车辆属地车管所应加大对车辆驾驶人员的法律法规等安全教育培训力度。

平度市“3.25”新潍高速公路

一般道路交通事故责任调查组

2020年12月9日

政府网站找错

网站标识码：3702830001　信息产业部备案：鲁ICP备05049961号　网站地图　常见问题解答
平度市人民政府主办　公安【E网平安】备案37028302000108　隐私申明　联系我们
平度市大数据和电子政务发展促进中心承办　地址：平度市北京路379号　邮编：266700